

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Nichtabhilfe der Vergabestelle

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Nichtabhilfe der Vergabestelle

Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum und Portalversand: 22.04.2026, 15:18 Uhr Von:
Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS, Vergabestelle An: Kanzlei Bährens Vergaberecht

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS - Vergabestelle Am Grünen Tal 18 19063 Schwerin

Nichtabhilfe der Rüge vom 17.04.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Bährens,

die Vergabestelle hilft der Rüge der CyberShield Defense GmbH nicht ab.

1. Eignungskriterium T-2

Die Vergabestelle hält die unmittelbare Erfahrung mit betriebskritischer ÖPNV-Technik für erforderlich. Sie räumt ein, dass die Unterlagen den Sektor Verkehr lediglich als bevorzugt bezeichnen. Nach ihrer Auffassung ergibt sich die engere Anforderung dennoch aus der Leistungsbeschreibung. Der Ausschluss bleibt deshalb bestehen.

2. Referenz VVS

Die eingereichte Referenz betrifft nach Auffassung der Vergabestelle überwiegend Beratung und ISMS-Aufbau. Ein 24/7-SOC für Fahrzeug- und Leitstellensysteme sei nicht nachgewiesen. Die Vergabestelle sieht von einer weiteren Aufklärung ab.

3. Angebot ProtectIT

Das Gespräch vom 08.04.2026 sollte nach Auffassung der Vergabestelle ausschließlich das eingereichte Konzept erläutern. Die nachgereichte Fassung befindet sich in der Vergabeakte. Ob sie gegenüber der ursprünglichen Fassung inhaltliche Änderungen enthält, wird im Nachprüfungsverfahren offengelegt.

4. Rechtsbehelfsinformation

Mit Zugang dieser eindeutigen Nichtabhilfe beginnt die 15-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB. Sie endet bei Zugang am 22.04.2026 vorbehaltlich der allgemeinen Fristberechnungsregeln mit Ablauf des 07.05.2026. Ein Nachprüfungsantrag ist bei den Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin, einzureichen.

Das Informationsschreiben nach § 134 GWB wird gesondert übermittelt. Die darin auszulösende Stillhaltefrist ist unabhängig von der Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB zu prüfen.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Behnke Zentrale Vergabestelle

Ulrich Sternberg Werkleitung, in Vertretung